

**МИНИСТЕРСТВО  
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНРЕГИОН РОССИИ)**

*127994, Российская Федерация город Москва, ГСП-4,  
Садовая-Самотечная улица, дом 10/23, строение I  
Тел. 694-35-55; факс 699-38-41*

**НП СРО**  
**«Лига проектировщиков  
строительного комплекса»**

ул. Бахрушина, д.36/14, стр.1  
г. Москва, 115054

На №

от

Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено обращение НП СРО «Лига проектировщиков строительного комплекса» от 01.10.2010 № 59 и сообщается следующее.

Статьей 3 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» термин «автомобильная дорога» определен как объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

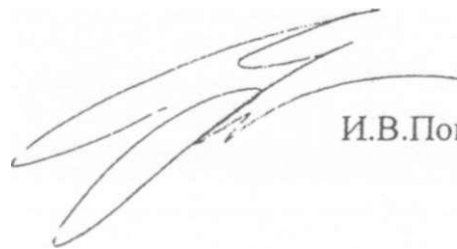
В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» эстакада относится к искусственным дорожным сооружениям.

Термин «автомобильная дорога», в редакции Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимо применять ко всем видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, подготовке проектной документации, инженерным изысканиям.

Эстакады, мосты, путепроводы **относятся** к искусственным дорожным **сооружениям** автомобильной дороги, **то** есть являются частью автомобильной дороги.

Согласно таблице 15 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» противопожарное расстояние от автозаправочных станций бензина и дизельного топлива (далее - АЗС) до автомобильной дороги следует измерять до края проезжей части автомобильной дороги (вне зависимости от состава автомобильной дороги). Использование вертикальной проекции края проезжей части для определения расстояния от автомобильной дороги до АЗС в данном случае неправомерно.

Директор Департамента  
архитектуры, строительства  
и градостроительной деятельности



И.В.Пономарёв

№

Заместителю руководителя  
Мосгосэкспертизы  
**Леушину В.Ю.**

Бубнову М.М.  
15.11.10  
тж

Уважаемый Вячеслав Юрьевич!

11.11.10

В дополнение к ранее переданным материалам (вх.МГЭ-28-2985/0-(0) от 23.09.2010г.) и в соответствии с Вашим указанием (исх.№МГЭ-28-853/0-(1)-1 от 19.08.2010г., копия прилагается) направляем разъяснения Минрегионразвития РФ по вопросу определения противопожарного расстояния от АЗС до эстакады на объекте: «Четвертое транспортное кольцо. Участок от Волгоградского проспекта до Рязанского проспекта», а также термина «автомобильная дорога».

Приложение:

1. Копия письма Мосгосэкспертизы №МГЭ-28-853/0-(1)-1 от 19.08.2010г. - на 1-ом л.
2. Копия письма Минрегионразвития РФ №35121-ИП/08 от 08.10.2010г. - на 2-х л.

С уважением,

Генеральный директор

Г.Н.Шитиков

Исполнитель: Белова Л.Н.  
тел.956-99-77 (доб.360)

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О      М О С К В Ы  
КОМИТЕТ ЮРОДА МОСКВЫ  
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ  
«МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА»  
(МОСГОСЭКСПЕРТИЗА)

2-я Брестская ул., л.8, Москва. 125047. Телефон (495) 250-17-01. Факс (495) 250-57-74. E-mail: mgexp@post.mos.ru  
ОКПО 84893842. ОГРН 1087746295845. ИНН/КПП 7710705394/771001001

на № 07-47/354 28.07

Генеральному директору  
ЗАО «Градинжпроект»  
Г.Н. Шитикову

Ул. Барушина д.36/14, стр.1  
Москва, 115054  
факс: +7 (495) 956-90-00

*По вопросу обеспечения противопожарного  
расстояния от АЗС до эстакады*

**Уважаемый Геннадий Николаевич!**

Мосгосэкспертиза рассмотрела Ваше обращение от 28.07.2010 №07-47/354 и сообщает.

Ст. 71 Федерального закона Российской Федерации от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ определяет требования по обеспечению противопожарных расстояний от зданий, сооружений и строений автозаправочных станций (АЗС) до граничащих с ними объектов защиты.

Эстакада относится к искусственным дорожным сооружениям (ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ). Для определения величины противопожарного расстояния от АЗС до эстакады, необходимо получить разъяснение в Минрегионе России - к каким объектам по приложению 15 № 123-ФЗ следует отнести эстакаду.

Снятие замечаний по заключению № 7-П1/09 МГЭ от 26.11.2009 г. необходимо провести в рабочем порядке.

Заместитель руководителя



**В.Ю. Леушин**

Бубнов М.М

ЗАО «ГРАДИНЖПРОЕКТ»  
Вх. №